湄潭县遵义东部粮食物流产业园一期项目“7·24”建筑施工一般事故调查报告

湄潭县“7·24”遵义东部粮食物流园建设项目

吊车侧翻安全生产事故调查组

湄潭县遵义东部粮食物流产业园一期项目“7·24”建筑施工一般事故调查报告

2024年7月24日11时48分许，湄潭县遵义东部粮食物流产业园一期项目建筑工地发生一起汽车起重机侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，湄潭县委、县政府高度重视，依据有关法律法规，2024年7月24日，县人民政府成立了“湄潭县‘7·24’遵义东部粮食物流园建设项目吊车侧翻安全生产事故调查组”（以下简称事故调查组）。事故调查组认真贯彻落实县委、县政府指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题及相关部门在监管方面存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，湄潭县“7·24”遵义东部粮食物流园建设项目吊车侧翻安全生产事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）项目基本情况

湄潭县遵义东部粮食物流产业园一期项目，位于遵义市湄潭县经开区，项目规划用地34354.2㎡；建设粮食储备标准仓5

个，库容量4万吨，散装仓容共计3万吨；储油罐4个，罐容共1万吨。目前实施的粮油仓储占地面积为51.5亩，总建筑面积：17252㎡，包括粮食储备标准仓3万吨和储油罐1万吨（4个储罐，每个罐容2500吨），管理用房及其配套设施占地面积1000㎡。项目建设单位为贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司，设计单位为中述设计集团有限公司，勘察单位为长春建工勘测规划设计有限公司，监理单位贵州立达工程项目管理有限责任公司，施工总承包单位贵州天原建设工程有限公司。

（二）事故有关单位基本情况

1.建设单位：贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司，统一社会信用代码：91520328MA6HPAG09L；企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李中行；实际负责人：何灿；成立日期：2019年05月15日；注册资本：1000万元（人民币）；营业期限：2019年05月15日至无固定期限；核准日期：2019年05月15日；登记机关：遵义市湄潭县市场监督管理局；核准日期：2022年07月29日；住所：湄潭县湄江街道桃花江大桥东侧中国茶海游客中心二楼；经营范围：酒制品生产，食品销售，粮食收购，谷物种植，谷物销售，茶叶种植，农副产品销售，农作物收割服务，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

公司于2024年05月08日授权单位职工杜某杰（身份证号：522128199009l0xxxx，联系电话：1338519xxxx）为遵义市东部

粮食物流产业园一期项目现场管理员，负责该项目现场管理工作，处理与项目现场管理有关的一切事务。

2.施工单位：贵州天原建设工程有限公司，统一社会信用代码：91520328MA6H4LY41L；企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：陈祉霖；实际负责人：徐能宇；成立日期：2018年07月16日；注册资本：5000万元（人民币）；营业期限：2018年07月16日至无固定期限；核准日期：2020年12月18日；登记机关：遵义市湄潭县市场监督管理局；住所：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道沿江路56号中国茶叶交易中心；经营范围：旅游、乡村基础设施建设，土地整治、市政公用工程建设、建筑装饰装修工程建设，建筑工程建设，城市及道路照明工程，公路工程及土石方平场，劳务服务，劳务分包。

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许证字〔2020〕020753；有效期：2024年01月18日至2027年1月17日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅；发证日期：2024年01月18日。

公司持建筑业企业资质证书，编号：D352089732；有效期：至2025年05月05日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级；发证机关：遵义市住房和

城乡建设局；发证日期：2023年12月14日。

公司于2024年3月28日与建设单位贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司签订了遵义市东部粮食物流产业园一期项目（粮油仓储）施工合同。

3.监理单位：贵州立达工程项目管理有限责任公司，统一社会信用代码：9152010273660422 90；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张代剑；成立日期：2006年04月26日；注册资本：500万元（人民币）；营业期限：2006年04月26日至无固定期限；核准日期：2022年12月16日；登记机关：贵阳市南明区市场监督管理局；住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场25层1号【新华社区】；经营范围：工程项目管理，工程监理，工程造价咨询，工程招标代理，工程咨询。

公司持工程监理资质证书，证书编号：E152000594-4/1（黔）；有效期：2023年12月22日至2028年12月22日；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2023年12月22日。

公司于2023年12月01日与建设单位贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司签订了遵义市东部粮食物流产业园一期项目（粮油仓储）建设工程监理合同。

2024年03月25日，公司任命吴某春为遵义市东部粮食物流产业园一期项目总监理工程师，刘某霞为专业监理工程师，

谢某珩为安全监理员，苏某军为现场监理员，张某贵为现场资料员。

4.劳务分包单位：贵州德辉建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91520303MA6DKT606M；有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈崇伟；成立日期：2016年03月25日；注册资本：2000万元（人民币）；营业期限：2016年03月25日至无固定期限；核准日期：2022年05月25日；登记机关：遵义市汇川区市场监督管理局；住所：贵州省遵义市汇川区香港路京海大厦15-4号；经营范围：建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程质量检测等。

公司持建筑业企业资质证书，证书编号：D352020504，有效期：至2024年12月31日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级；登记机关：遵义市住房和城乡建设局。

公司持安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许证字〔2016〕020263；许可范围：建筑施工；有效期：2023年10月

11日至2026年10月10日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅。

公司于2024年4月23日与施工单位贵州天原建设工程有限公司签订了遵义市东部粮食物流产业园一期项目（粮油仓储）劳务分包合同，公司于2024年04月17日委托宋某为代理人，授权其以公司名义负责该项目有关事宜。

（三）事故汽车起重机情况

贵CF3703号汽车起重机，车辆所有人：张某鹏；车辆类型：重型非载货专项作业；地址：贵州省湄潭县石莲乡九坝村平桥组xx号；登记机关：贵州省遵义市公安局交通警察支队；登记时间：2020年06月22日；使用性质：租赁；品牌型号：徐工牌/XZJ52
95JQZ20；检验有效期至：2024年06月29日；该车在众城汽车保险股份有限公司投保交强险；保单号：
30107242440306006xxxx，在中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司投保起重机械全面型保险；保单号：
662303202411006800xxxx。

2024年05月08日，贵州德辉建筑劳务有限公司从湄潭县鹏达信工程机械租赁有限公司租赁了贵CF3703号汽车起重机，并签订了机械设备租赁合同。

（四）事故有关人员基本情况

1.张某鹏，男，汉族，1975年08月20日出生；居民身份

证号码：52212819750820xxxx；联系电话：1518666xxxx；工作单位：湄潭县鹏达信工程机械租赁有限公司；职务：驾驶员；家庭住址：贵州省湄潭县xx乡xx村xx组xx号；驾驶证档案编号：5203001267xx；准驾车型：A2；初次领证日期：2003年09月18日；审验有效期至：2025年09月18日；持有建设领域岗位技能测评合格证，岗位名称：汽车式起重机操作；证书编号：2024JX0506945；发证日期：2024年05月20日；发证机构：河南省建协职业技能鉴定中心。事故发生时驾驶贵CF3703号汽车起重机。

2.陈某，男，28岁，汉族，1996年01月01日出生；居民身份证号码：52212819960101xxxx；户籍所在地及现住址：贵州省湄潭县xx镇xx村xx组xx号；职业：挖掘机驾驶员。在事故中死亡。

二、事故经过及应急救援评估情况

（一）事故发生经过

2024年7月24日上午，因遵义东部粮食物流产业园一期项目建筑工地门卫室屋顶要做防水，需清理屋顶剩余的砖块等建材，劳务分包单位贵州德辉建筑劳务有限公司泥工班组长罗某强口头申报了吊车作业，11时30分左右，湄潭县鹏达信工程机械租赁有限公司驾驶员张某鹏驾驶贵CF3703号汽车起重机到门卫室后、综合楼旁位置开始准备作业，将门卫室屋顶装好砖的料斗吊到综合楼旁堆放材料处，约11时48分许，吊勾吊着料

斗行进至综合楼堆放材料点上方时，汽车起重机突然向卸料一侧发生侧翻，时值劳务分包单位挖掘机驾驶员陈某、赵某兴步行通过综合楼前往项目部食堂就餐，汽车起重机大臂末端砸中路过的陈某，随行人员赵某兴立即拨打120，救护车于11时59分许到达现场，伤者陈某经抢救无效死亡。

（二）事故救援及善后处置情况

事故发生后，县委、县政府主要领导立即调度部署，县政府分管领导率县政府办、县应急局、县公安局、县住建局、县发改局等单位第一时间赶往现场，开展应急救援、现场管控、舆情管控、善后处置等相关工作，本次事故应急反应迅速，处置得当，相关善后工作处置及时，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故直接原因

经调查认定，张某鹏驾驶贵CF3703号汽车起重机开展吊装作业时违章作业，导致汽车起重机向卸料侧侧翻致人死亡，是事故发生的直接原因。

四、事故间接原因

（一）贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司。企业安全生产主体责任不落实，安全生产防范意识不足，对施工单位贵州天原建设工程有限公司、监理单位贵州立达工程项目管理有限责任公司履行企业安全生产主体责任督促不力。

（二）贵州天原建设工程有限公司。企业安全生产主体责

任落实不到位，未建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，项目部人员配置不足，安全生产教育培训不到位，技术交底不到位，隐患排查治理流于形式，未及时发现并治理项目现场存在的事故隐患，现场汽车起重机未按专项施工方案作业。

（三）贵州立达工程项目管理有限责任公司。企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，安全生产责任制落实不到位，虚假配置安全监理人员，安全监理日志未如实记录，项目部人员对安全生产管理职责不清楚，隐患排查治理不到位，未发现现场汽车起重机违章作业的情况。

（四）贵州德辉建筑劳务有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理机构不健全，人员配置不到位，现场安全管理混乱，汽车起重机作业技术交底不到位，吊装作业时对作业现场管理不到位。

（五）湄潭县住房和城乡建设局。落实安全生产行业监管责任不到位，对企业落实安全生产主体责任监管不力。

（六）贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司。对贵州天原建设工程有限公司、贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司管理不到位，对项目管理不到位。

五、事故责任人及有关单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.张某鹏，男，49岁，汉族，居民身份证号码：

52212819750820xxxx，湄潭县鹏达信工程机械租赁有限公司法定代表人，贵CF3703号汽车起重机所有人、驾驶员。驾驶汽车起重机开展吊装作业时违章作业，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任；贵CF3703号汽车起重机逾期未按规定检测，建议由湄潭县公安局交通警察大队按照相关规定进行处理。

2.何某，男，35岁，汉族，居民身份证号码：52212819890809xxxx，贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司主要负责人，负责公司全面工作。未履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，导致此次事故发生，建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，处上一年收入百分之四十的罚款。

3.徐某宇，男，34岁，汉族，居民身份证号码：52212819900806xxxx，贵州天原建设工程有限公司临时负责人，负责公司全面工作。未切实履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，对公司管理不到位，导致此次事故发生，建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，处上一年收入百分之四十的罚款。

4.吴某春，男，49岁，汉族，居民身份证号码：52212819750603xxxx，贵州立达工程项目管理有限责任公司派驻遵义东部粮食物流产业园一期项目总监理工程师。落实监理单位全员安全生产责任制不到位，对项目的安全生产工作督促、检查不到位。建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，处上一年收入百分之四十的罚款。

5.何某，男，汉族，中共党员，37岁，居民身份证号码：52212819870810xxxx，湄潭县住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管建筑业服务中心。落实安全生产行业监管责任不到位。建议移交县纪委监委调查处理。

6.罗某波，男，汉族，中共党员，40岁，居民身份证号码：52212819840215xxxx，贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司党支部书记、董事长、总经理，代管贵州天原建设工程有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对企业管理不到位。建议移交县纪委监委调查处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.贵州茶乡金谷粮油贸易有限公司。企业安全生产主体责任不落实，对该起事故的发生负有管理责任。建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生

产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，处50万元罚款。

2.贵州天原建设工程有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有重要管理责任。建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，处60万元罚款。

3.贵州立达工程项目管理有限责任公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有监理责任。建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，处50万元罚款。

4.贵州德辉建筑劳务有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有管理责任。建议由湄潭县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，处50万元罚款。

5.湄潭县住房和城乡建设局。落实安全生产行业监管责任不到位，对事故负有直接监管责任。建议责成其向湄潭县人民

政府作出书面检查，检查材料交由县安委办存档。

6.贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司。对事故负管理责任。建议责成其向湄潭县人民政府作出书面检查，检查材料交由县安委办存档。

六、事故整改和防范措施

（一）全面压实企业主体责任，提升安全生产管理水平。建设单位要严格落实各项审批手续，签订相关施工合同，要完善规章制度，切实履行建设单位对施工项目的管理，杜绝手续不全，岗位人员未到位的情况下盲目组织施工。施工单位、监理单位、劳务分包单位要严格落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，严禁以包代管、以租代管、违规租赁、违规组织施工；要高度重视并落实好企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，切实完善各项规章制度和操作规程，加强从业人员的管理和培训教育，对特殊作业人员的资质严格把关，要加强对施工项目现场的安全管理和安全检查，落实政府部门的安全监管和行政执法指令，杜绝违法违规作业行为，确保工程建设过程中不发生安全生产事故。

（二）加大行政监管执法力度，严厉打击非法违法行为。建设领域监管部门要认真贯彻国家安全生产方针、政策和法律法规，加大辖区在建项目安全监管力度。**一是**严格执行建设程序。项目参建各方必须严格执行建设程序，依法申请建设项目

相关行政审批及施工许可，督促建设、施工、监理、劳务等单位落实安全责任，加强施工现场管理；**二是**严格遵守参建各方人员配置规定。按需配备足够的、具有相应从业资格的管理人员，做到人证相符，监督检查各方人员到岗情况，确保施工现场安全管理到位。**三是**严格安全生产监管检查要求，加大对非法违法行为的查处打击力度。严格落实安全生产监管检查要求，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，发现违法违规行为及时移送查处，进一步规范净化建筑施工行业领域行为。

（三）健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位。各镇（街道）、各有关部门要严格落实“ 党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，强化红线意识和责任担当，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，全面加强本辖区、本行业领域安全监管工作，切实维护人民群众生命财产安全。要深刻汲取事故教训，严格督促企业加强安全教育、安全培训、安全管理，有效提升全民安全常识和安全意识。